

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/1140/25

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2א15. 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975¹, אחרי סעיף 1א15 יבוא :

"סגן ראש רשות 2א15. (א) על אף האמור בסעיף 15, ברשות מקומית ברשות מעורבת שבין 20% ל-50% מתושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינם יהודים, למעט ירושלים, רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26, סגן ראש רשות שאינו יהודי, נוסף על סגני ראש הרשות שאפשר למנות לפי סעיף 15.

(ב) על אף האמור בסעיף 1א15, מונה סגן ראש רשות לפי סעיף קטן (א), רשאי סגן ראש רשות נוסף על סגני ראש הרשות האמורים באותו סעיף לקבל שכר ותנאי שירות כאמור באותו סעיף."

דברי הסבר

סעיפים 14 ו-15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975 (להלן – החוק), קובעים את מספר הסגנים לראש הרשות שאפשר למנות בכל רשות מקומית. סעיף 1א15 לחוק קובע את מספר הסגנים המרבי שרשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית בהתאם למספר תושבי הרשות המקומית.

כדי לעודד את ייצוגם של בני מיעוטים ביישובים מעורבים ושיתופם בניהול הרשות המקומית, מוצע לקבוע כי ברשות שבה בין 20% ל-50% מתושבי הרשות המקומית אינם יהודים, מועצת הרשות המקומית רשאית למנות סגן ראש רשות שאינו יהודי נוסף על סגני ראש הרשות שהיא רשאית למנות לפי סעיף 15 לחוק. אם תמנה המועצה סגן ראש רשות נוסף כאמור, יהיה סגן ראש רשות נוסף באותה רשות מקומית רשאי לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות על אף ההגבלה בדבר מספר הסגנים שרשאים לקבל שכר ותנאי שירות כאמור הקבועה בסעיף 1א15 לחוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת דוד אמסלם ואוסאמה סעדי (פ/2939/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/729/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי בכנסת (פ/2634/24).

הצעת החוק זהה לפ/2634/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.